

0016666-73.2022.8.26.0562

Classe: Reabilitação

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... - Assunto:

Reabilitação - Roubo

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

JOSIEL SINESIO DA SILVA

Réu:

Josiel Sinésio da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

Trata-se de pedido de reabilitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0016666-73.2022.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016666-73.2022.8.26.0562

Classe - Assunto:

Reabilitação - Roubo

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

JOSIEL SINESIO DA SILVA

Réu:

Josiel Sinésio da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado por JOSIEL SINESIO DA SILVA, nos termos do artigo 743 e seguintes, do Código de Processo Penal e artigo 93 e seguintes, do Código Penal.
Alega, em breve síntese, que foi condenado por sentença transitada em julgado nos

autos do processo nº0001250-32.2003.8.26.0562 e, que a punibilidade do crime foi declarada extinta, nos termos do art. 109, IV, e art. 107, IV, ambos do Código Penal, em 2 de junho de 2014, transitando em julgado ao Ministério Público em 16 de junho de 2014, conforme certidão de fls. 14, portanto, há mais de cinco anos.

Afirmou, ainda, que possui domicílio certo na cidade de Guarujá/SP (fls.08) e, apresenta bom comportamento público e privado, uma vez que segundo a certidão de fls. 13, não possui qualquer outro processo em seu nome, restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos em Lei para o acolhimento de sua pretensão. Juntou documentos a fls. 07/14 e 27/32.

O Ministério Público apresentou parecer favorável ao pedido (fls. 54/55).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme se extrai dos autos, o requerente, de fato, foi condenado a 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multa.

Em 2/6/2014 teve sua pena julgada extinta (fls. 14).

Dispõe o artigo 94, caput, do Código Penal, in verbis:

“A reabilitação poderá ser requerida, decorrido 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado: I – tenha tido domicílio no País no prazo acima referido; II – tenha dado, durante esse tempo, demonstração de efetiva e constante de bom comportamento público e privado; III – tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou a novação da dívida”.

Cumprido, pois, o lapso temporal de dois anos exigido pelo dispositivo acima transcrito.

O requerente, agora, comprovou, ainda, possuir domicílio na cidade de Guarujá.

Os documentos de fls. 07/14 e 27/32 demonstram que o requerente ostenta bom comportamento público e privado, e está trabalhando na empresa EESS – E10 Transportes e Logística EIRELI – EPP, como motorista carreteiro autônomo (fls. 32), e por isso comprova manter ocupação lícita e honesta.

Não há, também, registros de condenações posteriores, conforme se extrai da certidão de fls. 13.

Não há que se falar em reparação do dano à vítima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por JOSIEL SINESIO DA SILVA e, por conseguinte, defiro o pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL, ficando-lhe assegurada o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação, na forma do artigo 93 do Código Penal.

Transitada esta em julgado, comunique-se a reabilitação ao Instituto de Identificação e Estatística, consoante o disposto no artigo 747 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 747 do Código de Processo Penal, a condenação não será mencionada na folha de antecedentes da reabilitada, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal.

Sentença sujeita ao reexame necessário, a teor do previsto no artigo 746, do Código de Processo Penal.

P. I. C.

Santos, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA